הסכם לקבלת שירותי תכנון פיננסי מקיף

שנערך ונחתם בהרצליה ביום 21 בחודש ינואר בשנת 2019

בין: **דה סרוויס תכנון פיננסי (אף. פי.) בע"מ**
ח.פ. 514774355
מרח' המדע 6, הרצליה
(להלן "**החברה**") מצד אחד

לבין: **גברת תמר מרש**
מספר דרכון 22615937 ת.ז. 028819928
מרח' 41 Middleway, London, NW11 6SH, UK
(להלן "**הלקוח**") מצד שני

הואיל והחברה מתמחה במתן שירותי תכנון פיננסי מקיף הנבנה לצרכי ורצונות הלקוח.

והואיל והלקוח מעוניין לשכור את שירותי החברה שתפעל עבורו ותלווה אותו בפעילותו הכלכלית הכוללת.

והואיל וברצון הצדדים להגדיר ולהסדיר את היחסים ביניהם, כמפורט בהסכם זה;

לפיכך, הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1 **מבוא ונספחים:**

1.1 המבוא להסכם זה והנספחים להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.

1.2 לכותרות הסעיפים לא תהא כל משמעות בפרשנותו של ההסכם.

2 **השירות:**

2.1 החברה תעניק ללקוח שירותי תכנון וליווי פיננסי מקיפים, הכוללים הכנת תכנית עבודה מקיפה המתבססת על רצונותיו ויכולותיו של הלקוח וכן על האינפורמציה אותה העביר הלקוח לחברה. כמו כן, תלווה החברה את הלקוח בביצוע והוצאה לפועל של התכנית כאמור כמיטב יכולתה ותבצע שינויים והתאמות בתכנית זו בהתאם לשיקול דעתה המקצועי ולהסכמת הלקוח, לכל אורך תקופת ההתקשרות וההתקשרות הנוספת. מפרט השירותים המלא מופיע **בנספח א'**, המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

2.2 החברה תציע שירותים נוספים ללקוח, בהתאם לצורך, לשם ביצוע מיטבי של תכנית העבודה ולשם שיפור מצבו הכלכלי של הלקוח, גם ללא קשר לתכנית העבודה שהוכנה מבעוד מועד. על שירותים אלה תהיה רשאית החברה לגבות תשלום נוסף מהלקוח, בכפוף להסכמתו מראש.

3 **תקופת ההסכם:**

3.1 בכפוף לאמור לעיל, תקופת ההתקשרות בהסכם זה הינה למשך 14 חודשים, החל ממועד החתימה על הסכם זה, הכוללים כחודשיים עד להצגת ספר המסקנות וההמלצות וכן 12 חודשים לאחר הצגת הספר (להלן: "**תקופת ההתקשרות**").

3.2 בכפוף לקיום כל התחייבות הצדדים על פי הסכם זה, יוארך ההסכם מאליו, מידי שנה, לתקופה נוספת של 12 חודשים בתום כל תקופת התקשרות (להלן: "**תקופת ההתקשרות הנוספת**"), אלא אם הודיע אחד הצדדים על בקשתו לביטול ההסכם לפחות 30 יום מראש ובכתב לצד השני.

3.3 לאחר תקופת ההתקשרות הראשונה יוכל כל אחד מהצדדים לבטל את ההתקשרות בהודעה בכתב לצד השני והביטול יהיה תקף 30 יום לאחר ההודעה.

4 **<u>התחייבויות הצדדים:</u>**

4.1 החברה מתחייבת לפעול כמיטב יכולתה למען רווחתו הכלכלית של הלקוח ולהפעיל את מירב הכלים שברשותה, במסגרת הסכם זה ונספחיו ובתקופת ההסכם, להגיע למימוש מלא ככל האפשר של תכנית הפעולה שנבנתה בשיתוף עם הלקוח.

4.2 החברה אינה מתחייבת בשום מקרה כי ניהול הנכסים של הלקוח ע"י מנהלי נכסים כאלה ואחרים יביא לרווח מינימאלי כזה או אחר ואינה ערבה כי ללקוח לא ייגרמו הפסדים כלשהם.

4.3 הלקוח מבין שגיבוש ויישום תכנית פעולה מיטבית עבורו, תעשה רק במידה ויציג בפני החברה תמונה מלאה ומפורטת של נכסיו, סיכוניו והתחייבויותיו. החברה לא תהיה אחראית למקרה בו בעקבות מידע חלקי, חסר או מוטעה שמסר הלקוח לחברה, לא תתאים תכנית הפעולה ללקוח, בין אם בעקבות המלצות החברה ייגרם ללקוח נזק ובין אם לא.

5 **<u>התמורה:</u>**

5.1 במהלך תקופת ההתקשרות וכל עוד חלות על הצדדים הוראות הסכם זה, מתחייב הלקוח לשלם לחברה בעבור שירותיה את השיעורים הבאים, **בתוספת מע"מ כחוק**:

5.1.1 בעבור איסוף החומרים, עריכתם, ניתוחם והפקת תכנית הפעולה הראשונית, תשלום ראשון של **6,000** ₪ במעמד חתימת הסכם זה, וכן תשלום נוסף בסך **6,000** ₪ במעמד מסירת תיק המסקנות וההמלצות לביצוע. יודגש בעניין זה כי במידה והחיסכון המוצג בספר המסקנות וההמלצות יהיה פחות מהסכום הכולל של שני התשלומים בעבור הספר, יישלם הלקוח רק את סכום החיסכון.

5.1.2 בעבור ליווי הלקוח, החל משלב הצגת המסקנות, לפי מפרט השירותים המופיע בנספח א', תשלום שנתי בשיעור של **0.6%** מהשווי הכולל של נכסי הלקוח, הפיננסים והפנסיונים, ולא פחות מסכום כספי של **5,000** ₪, שייגבה באופן חודשי בהוראת קבע לחברה, כנגזרת של היקף הנכסים ביום חישוב התשלום.

במידה והשווי הכולל של נכסי הלקוח, הפיננסים והפנסיונים, גבוה מסכום של 50 מיליון ₪, התשלום השנתי יהיה 0.5%.

5.1.3 עמלות ההפצה המגיעות, אם מגיעות, לחברה מהיצרנים בעבור הפצת המוצרים השונים של הלקוח, יוחזרו במלואן ללקוח בדמות הפחתת תשלומיו בשיעור זה.

5.1.4 אם שילם הלקוח שיעור גבוה מ **0.3%** מנכסיו, לאחר החזר עמלות כאמור בסעיף 5.1.3 ולאחר הנחות כאלו ואחרות בעלויות הניהול של המוצרים השונים ובכפוף ליישום רוב המלצות החברה, תחזיר החברה ללקוח את הסכום העולה על שיעור זה בתום כל שנת פעילות.

במידה והשווי הכולל של נכסי הלקוח, הפיננסים והפנסיונים, גבוה מסכום של 50 מיליון ₪, אזי אם שילם הלקוח שיעור גבוה מ **0.25%** מנכסיו, לאחר החזר עמלות כאמור בסעיף 5.1.3 ולאחר הנחות כאלו ואחרות בעלויות הניהול של המוצרים השונים ובכפוף ליישום רוב המלצות החברה, תחזיר החברה ללקוח את הסכום העולה על שיעור זה בתום כל שנת פעילות.

6 **סודיות:**

6.1 החברה מתחייבת כי תשמור בסודיות מוחלטת כל אינפורמציה לגבי זהות הלקוח, כל מידע הקשור בלקוח, נכסיו או כל קשר שיש לו עם החברה, וכי תאבטח את מסד הנתונים הכולל את פרטיו. האמור בסעיף זה כפוף להוראות כל דין ו/או דרישה של בית משפט ו/או של רשות מוסמכת.

6.2 הלקוח מתחייב שלא לחשוף מידע אודות החברה, שיטות פעולה או כל אינפורמציה אחרת שיש בה משום פגיעה בסודות מסחריים או במוניטין החברה במהלך תקופת ההתקשרות ולאחריה.

7 **אחריות:**

7.1 מוסכם על הצדדים כי החברה תהיה פטורה מכל אחריות בגין נזק ו/או הפסד ו/או מניעת רווח שייגרמו ללקוח כתוצאה מהתכנון הפיננסי שהיא מעניקה ובלבד שפעלה ללא התרשלות וללא הפרת חובת אמון כלפי הלקוח.

7.2 בשום מצב החברה לא תישא באחריות לנזק תוצאתי או עקיף, מכל סוג ומין שהוא, אשר יגרם עקב ההתקשרות בהסכם זה.

7.3 הוראות הסכם זה מגלמות את המוסכם בין הצדדים במלואו והן מבטלות כל הסכם, הבנה או התחייבות, בע"פ או בכתב, שנעשו, אם בכלל, לפני חתימתו.

8 **הודעות.**

8.1 הודעות בקשר להסכם זה שתישלחנה מהחברה במישרין, או תינתנה על ידי משלוחן בדואר רגיל לכתובת הלקוח המופיעה ברישא להסכם זה, או במסירה אישית ללקוח, או באמצעות פקסימיליה למספר הפקסימיליה שיימסר על ידי הלקוח, או באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת שתימסר על ידי הלקוח, תיחשבנה כאילו נתקבלו בתום 48 שעות ממועד משלוחן, רישומיה של החברה לגבי משלוח או מסירה של הודעה כאמור ומועדם, ישמשו הוכחה לכאורה לעצם המשלוח ו/או המסירה ומועדם.

8.2 הודעות מהלקוח לחברה שתישלחנה על פי הסכם זה, תשלחנה בדואר רשום או במסירה אישית, או בדואר אלקטרוני לכתובת החברה המופיעה במבוא להסכם זה, או כפי שהיא תהיה מעת לעת.

8.3 הצדדים מתחייבים להודיע זה לזה בכתב על כל שנוי בכתובותיהם המפורטות במבוא להסכם זה.

9 **שונות**

9.1 כל שינוי ו/או תיקון להסכם זה יהא בר תוקף רק אם נעשה בחתימת שני הצדדים.

9.2 בכל מחלוקת הנובעת ו/או הקשורה עם הסכם זה ו/או עם פרשנותו ו/או עם יישומו, יהיו בתי המשפט בתל – אביב מוסמכים לדון.

9.3 בכל מקום של סתירה בין הוראות הסכם זה להסכם השיווק הקשורות לפעילות שעניינה מתן שירותי שיווק השקעות, הוראות הסכם השיווק יגברו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

הלקוח	**החברה**

נספח א' – מפרט השירותים

לקוחות הקבוצה, אשר בחרו בשירותי התכנון הפיננסי המקיף שלנו, זכאים ליהנות ממפרט השירותים והפעולות הבאים, כחלק מהסכם השירות ולפי מתווה תכנית העבודה הפרטנית לכל לקוח ותזמונה:

תכנון פיננסי מקיף לעתיד:

- איסוף מלוא הנתונים והמוצרים והצגתם בצורה ברורה ואפקטיבית לתהליך התכנון.
- ניתוח רוחבי מקיף של כלל הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים, בדמות תיק לקוח המאגד את מסקנות המחקר וכולל את מתווה הפעולה הרצוי לשם מימוש היעדים אותם הציב הלקוח.
- בניית תכנית עבודה המתבססת על מטרות הלקוח, ביצועה בהתאם לאישור הלקוח ומעקב אחר תוצאותיה.
- בניית אסטרטגיית תשואה מותאמת סיכון ותכנון הקצאת הנכסים והמוצרים השונים לאורה.

ניתוח וחסכון בעלויות ניהול:

- ניתוח מבנה העלויות במוצרים הפיננסים והביטוחיים והצגת מתווה לחסכון בעלויות.
- ניהול מו"מ פרטני עם גופי הניהול והבנקים אודות הפחתה משמעותית בעלויות הניהול.

מיצוי יתרונות ותכנוני מס:

- ניתוח מרכיב המיסוי כחלק מהתכנון הפיננסי וראיית תמונת המס הכוללת כחלק מההמלצות לביצוע.
- ניצול מקלטי המס הקיימים במיסוי ההוני והפנסיוני.

מימון וניתוח ההתחייבויות:

- ניתוח תיק התחייבויות ובניית אסטרטגיה להגעה למתאם בין צד הנכסים לצד ההתחייבויות.
- ניתוח **ראשוני** של עלויות המשכנתא כחלק מתיק החוב.

איזונים ובקרות:

- ניהול תכנית בקרה שוטפת עבור כל אחד מיצרני המוצרים השונים.
- בקרה על התיק האישי וביצוע איזון מחדש של מבנה הנכסים, ההתחייבויות והסיכונים בכל פגישה.

שירות אישי וצמוד:

- פגישה חציונית יזומה עם המתכנן הפיננסי לשם עדכון, שינוי וביצוע איזון מחדש.
- קבלת תמונת לקוח מלאה, מעודכנת ומפורטת בפורטל הלקוחות של החברה, 24/7.
- אפשרות להתייעצות עם המתכנן הפיננסי האישי בכל נושא ובכל עת.

שירותים נוספים ללקוחות הקבוצה בתשלום נוסף

קבוצת "The Service" מעמידה לרשות לקוחותיה את מיטב המומחים בארץ עם קשת של שירותים משלימים* :

- תכנוני מס מקומיים ובינלאומיים מורכבים, פתיחת נאמנויות במדינות העולם ופעילות מול גורמי חוץ.
- העברת עושר בין דורית ותכנוני ירושה מורכבים.
- תכנון פרישה מלא, הכולל עבודה מול פקיד שומה ופריסות מס רחבות.
- ייעוץ למימוש זכויות רפואיות ותביעות מול ביטוח לאומי.
- איתור נכסי נדל"ן להשקעה, בארץ ובעולם.
- בניית תיק משכנתא ומחזור מלא של משכנתאות, כולל עבודה צמודה מול בנקים למשכנתאות.
- ייעוץ משפטי בסוגיות דיני עבודה לבכירים ולבעלי שליטה ובניית הסכמי העסקה מורכבים.
- טיפול והסדרת תנאי העבודה של עובדי משק הבית.
- ייעוץ לניהול נכסים מקיף לחברות בשליטה או בניהול הלקוח.
- הגשת דוחות לרשויות המס וביצוע חישובי והחזרי מס בשם הלקוח.

* שירותים משלימים אלו אינם חלק מתהליך התכנון הפיננסי והינם בתוספת תשלום לפי תעריף החברה.